

继承人转移被继承人名下财产至自己名下， 法院有权在继承范围内直接执行继承人名下财产

— 姚某甲执行异议案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省厦门市中级人民法院(2022)闽02执复20号民事裁定书

2. 案由：执行异议

3. 当事人

申请执行人：陈某某

被执行人(异议人): 姚某甲

被执行人：许某甲、许某乙、郭某某、黄某某、许某丙、许某丁、姚某乙

【基本案情】

原告陈某某与被告姚某甲(被继承人许老大配偶)、许某甲、许某乙、郭某某、黄某某、许某丙、许某丁、姚某乙继承纠纷一案中，法院作出(2017)闽0203民初11993号民事判决书，判决：被告姚某甲、许某甲、许某乙、郭某某、黄某某、许某丙、许某丁、姚某乙应于在继承的被继承人许老大遗产的范围承担向原告陈某某清偿借款人民币60万元及利息的义务……姚某甲不服一审判决提起上诉。二审法院维持原判。

由于姚某甲、许某甲、许某乙、郭某某、黄某某、许某丙、许某丁、姚某乙未按时履行生效法律文书确定的义务，陈某某向法院申请强制执行。法院立案执行后，冻结了姚某甲名下银行账户，申请控制金额1241199元，实际控制

金额102510.38元。

法院执行笔录记载，执行人员询问被执行人姚某甲：你方表示未继承许老大名下现金存款，那是否有继承其他形式的财产。答：在许老大去世后，姚某甲将许老大名下的股权变更至自己名下，但我方认为这个股权原本就属于姚某甲所有，现在对于该股权归属仍有争议，正在诉讼中，尚未判决。执行人员询问变更了哪家公司，何时变更，许老大何时去世，公司注册资本，股权价值如何。答：将许老大持有的某旅游公司27.5%的股权变更至被执行人姚某甲名下，2017年变更，许老大2015年去世。注册资本2000万元，实缴资本不清楚，公司股权价值无法确定。

姚某甲向法院提出执行异议，请求法院解除对其名下银行账户的冻结，认为许老大的遗产范围尚未确认，也未进行继承分配，其银行账户存款属于个人所有的财产。姚某甲仅变更许老大名下某旅游公司6.875%的股权份额，而该股权从未处置变现，该股权转让与姚某甲银行账户上的存款并无关联。

另查明，申请执行人陈某某在异议审查期间提交一份许老大的兴业银行流水，该银行流水中记载姚某甲分别于2017年9月27日和2018年5月3日从许老大的该账户转账4605937.78元和3341026.47元至姚某甲个人账户。该份银行流水系许某丁、郭某某与姚某甲、许某乙、黄某某、许某甲、姚某乙、许某丙继承纠纷诉讼案件中许某丁、郭某某向法院所提交的证据。该诉讼案件庭审质证笔录中，姚某甲对该份许老大的兴业银行流水真实性无异议，只是陈述从许老大的兴业银行账户所转账至其个人账户的款项均用于偿还许老大的公司贷款。

【案件焦点】

执行法院冻结姚某甲名下个人账户的行为是否符合法律规定。

【法院裁判要旨】

福建省厦门市思明区人民法院经审理认为：根据已生效的(2017)闽0203民初11993号民事判决书判决确认，被告许某甲、许某乙、姚某甲、郭某某、

黄某某、许某丙、许某丁、姚某乙应在继承的被继承人许老大遗产的范围承担向原告陈某某清偿借款人民币60万元及利息的义务。许老大于2015年5月去世，被执行人姚某甲于2017年将原登记于被继承人许老大名下的股权变更至自己名下，证明姚某甲没有放弃对许老大遗产继承，且许老大的银行流水进一步证明姚某甲分别于2017年9月27日和2018年5月3日从许老大的兴业银行账户存款中转账4605937.78元和3341026.47元至其个人账户却未用于偿还本案的债务，故法院依法冻结被执行人姚某甲名下银行账户存款，并无不当。姚某甲的执行异议请求理由不能成立，法院不予支持。

福建省厦门市思明区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条及《最高人民法院关于人民法院办理执行异议和复议案件若干问题的规定》第十七条之规定，裁定如下：

驳回异议人姚某甲的执行异议请求。

姚某甲不服该异议裁定，向上级法院申请复议。福建省厦门市中级人民法院同意一审法院的裁定意见，驳回姚某甲的复议申请。

【法官后语】

判决当事人应当在继承遗产的范围内向债权人清偿借款的文书进入执行后，往往面临着三种主要困难。第一，遗产范围难以界定。遗产表现形式多种多样，法院现有的查控手段不能保证穷尽被继承人的所有财产。尽管民事案件一般的证明规则为“谁主张谁举证”，但由于原被告双方的信息不对称，导致原告举证证明继承人的遗产范围存在难度，而被告往往消极应诉，导致被继承人的遗产范围难以确定。第二，遗产难以控制处置。继承人出于趋利避害的本能，往往凭借其熟悉抑或是控制遗产的天然优势，对遗产进行隐匿、转移，从而规避执行，在获得遗产的同时又不必偿还债务，这就需要执行法院在执行过程中作出甄别。第三，债权人利益与继承人利益难以权衡。在继承遗产范围内承担债务清偿是从维护交易安全角度考虑出发，侧重于保护债权人利益，但若被继承人根本没有财产，将继承人列为被执行人并对其采取强制措施，则会对继承人的利益造成损害。这需要执行法院在执行过程中具体问题具体分析，尽可能在

保护债权人利益与保护继承人利益之间进行平衡。

本案中，被继承人许老大死亡后，姚某甲作为许老大的配偶，根据《中华人民共和国民法典》第一千一百二十七条、第一千一百六十一条的规定，姚某甲系被继承人许老大的第一顺位继承人，应当在继承遗产的范围内向债权人清偿借款，该清偿义务在生效判决中已获得确认，依法应当履行，执行法院依照生效法律文书判决的内容强制执行符合法律规定。姚某甲并未表示放弃继承，且在许老大去世后，即将许老大名下公司股权变更至自己名下，又通过从许老大账户向自己账户转账的方式获取多笔款项，姚某甲的行为已经在事实上继承了许老大名下的部分财产。但姚某甲并未将继承到的这部分财产用来清偿许老大对陈某某的欠款，姚某甲此举存在利用其熟悉、控制被继承人许老大遗产的优势从而转移财产、规避执行的嫌疑，从保护债权人权益的角度出发，执行法院冻结姚某甲的银行账户并无不妥。况且，执行法院冻结的姚某甲银行账户的实际控制金额既未超出许老大应当向陈某某清偿的金额，也未超出姚某甲已经继承的许老大遗产的范围，换言之，姚某甲的权益并未因执行法院的冻结措施而受到损害。因此，执行法院冻结姚某甲名下个人账户的行为符合法律规定，并无不当。

编写人：福建省厦门市思明区人民法院 张舒羽